



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 del 10/07/2026

OGGETTO: Regolamento per il rimborso delle spese legali degli amministratori del Comune di Lamezia Terme. Approvazione.

L'anno duemilaventisei, addì dieci, del mese di Luglio alle ore 10:50 ed in continuazione, in Lamezia Terme presso la Sala Consiliare SEDE DEL CONSIGLIO in seduta ordinaria di prima convocazione per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza Il Presidente GRANDINETTI MARIA.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA.

Il Presidente, ritenuto che il numero dei Consiglieri presenti rispetta quanto voluto dall'Art.27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, procede a far trattare l'argomento in oggetto.

All'adozione del presente atto hanno preso parte i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
MURONE MARIO	Si	MURACA CARMELINA ISA	Si
BRANCA OSCAR	No	MURACA FABRIZIO	Si
CARUSO FRANCESCO	Si	NICOTERA GIANCARLO	Si
CARUSO TITINA	Si	RASO GIOVANNI MANUEL	No
CRISTIANO MASSIMO	Si	RASO MARIALUCIA	Si
COLOSIMO ADELAIDE	Si	ROSATO MICHELE	Si
FOLINO MATTEO	Si	SAULLO ALESSANDRO	Si
GRANDINETTI MARIA	Si	SERRATORE BERNADETTE	Si
LO MORO DORIS	Si	VESCIO LIDIA	Si
LORENA ANTONIO	Si	VESCIO SALVATORE GENNARO	No
MASI GENNARINO	No	VILLELLA CARMINE	Si
MASTROIANNI ANTONIO	Si	VITALE ANNITA	No
MASTROIANNI DAVIDE	Si		

Presenti n° 20 Assenti n° 5

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che gli Amministratori comunali, nello svolgimento delle loro attività istituzionali, possono essere convenuti in giudizio penale, civile e contabile, tanto da rendere necessaria l'attivazione di una tutela legale per far valere i propri diritti, nell'ipotesi in cui siano chiamati a rispondere di atti e/o fatti compiuti nell'interesse dell'Ente;

Rilevato che la questione normativa al rimborso spese legali agli amministratori di questo Ente, trova generica disciplina nell'art. 86 comma 5 del TUEL ma mancano norme di dettaglio e che, pertanto, occorre colmare tale lacuna, per la certezza delle situazioni che si possono creare;

Ritenuto di dover proporre apposito regolamento che disciplini il rimborso delle spese legali in favore di Amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri), che, in ragione del loro mandato o incarico o per compiti istituzionali legittimamente loro demandati o attribuiti, debbano sostenere per difendersi in procedimenti giudiziari per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato;

Visto il regolamento allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

Richiamate:

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.4.2026 di approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.04.2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 06.06.2025 ad oggetto: "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione" e s.m.i. con deliberazione di Giunta Comunale n° 227 del 29/08/2025 ad oggetto "Variazione al PIAO 2025-2027. Approvazione modifica alla sottosezione 3.3 Allegato 4. Programmazione Triennale Fabbisogni del Personale";

Visti :

lo Statuto Comunale;

il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi;

Considerato che dall'approvazione del presente Regolamento potrebbero derivare riflessi a carico del bilancio dell'ente connessi al rimborso delle spese e alla stipula delle polizze assicurative;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale e del Dirigente del Settore Advocatura e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000;

Tenuto conto del dibattito consiliare, per come si evince dal verbale della seduta a cui si fa espresso rinvio e riferimento;

Udita la relazione del Dirigente del Settore Advocatura;

Visto l'emendamento del Sindaco prot. n. 49076 del 12-06-2026, volto ad emendare il testo del regolamento per come definito all'esito dei lavori della prima Commissione Consiliare permanente;

Si dà atto che alle ore 14,17 lascia i lavori il Consigliere Vescio Salvatore Gennaro;

Atteso l'esito della votazione per appello nominale delle ore 14,18 sull'emendamento alla proposta di deliberazione, che di seguito si riporta:

Consiglieri presenti n.20 (Murone, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Cristiano, Folino, Grandinetti, Lo Moro, Lorena, Mastroianni A., Mastroianni D., Muraca C.I. , Muraca F., Nicotera, Raso ML., Rosato, Saullo, Serratore, Vescio L.,Villella);

Consiglieri assenti n. 5 (Branca, Masi, Raso G.M., Vescio S.G., Vitale);

Voti favorevoli n. 20 (Murone, Caruso F., Caruso T.,Colosimo , Cristiano, Folino, Grandinetti, Lo Moro, Lorena, Mastroianni A., Mastroianni D., Muraca C.I. , Muraca F., Nicotera, Raso ML., Rosato, Saullo, Serratore, Vescio L.,Villella);

Voti contrari n. //;

Astenuti n. // ;

Atteso l'esito della votazione per appello nominale delle ore 14,20 sulla proposta di deliberazione per come emendata , che di seguito si riporta:

Consiglieri presenti n.20 (Murone, Caruso F., Caruso T., Colosimo, Cristiano, Folino, Grandinetti, Lo Moro, Lorena, Mastroianni A., Mastroianni D., Muraca C.I. , Muraca F., Nicotera, Raso ML., Rosato, Saullo, Serratore, Vescio L.,Villella);

Consiglieri assenti n. 5 (Branca, Masi, Raso G.M., Vescio S.G., Vitale);

Voti favorevoli n. 20 (Murone, Caruso F., Caruso T.,Colosimo , Cristiano, Folino, Grandinetti, Lo Moro, Lorena, Mastroianni A., Mastroianni D., Muraca C.I. , Muraca F., Nicotera, Raso ML., Rosato, Saullo, Serratore, Vescio L.,Villella);

Voti contrari n. //;

Astenuti n. // ;

DELIBERA

di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare l'allegato Regolamento emendato , per il rimborso delle spese legali degli amministratori del Comune di Lamezia Terme ;

di stabilire che il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della Deliberazione di approvazione;

e su proposta del Consigliere Massimo Cristiano, con separata votazione unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 76 del 12/01/2026, esprime parere POSITIVO.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA in data 12/01/2026.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 76 del 12/01/2026, esprime parere POSITIVO.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Avv. BELVEDERE ALESSANDRA in data 12/01/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente Sostituto del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 76 del 12/01/2026, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Sostituto Avv. PETRONIO STEFANIA in data 14/01/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
GRANDINETTI MARIA

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA